

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1765/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ปัญญา ด้านจงถาวร

นางสาว รัตนา อภิชาติพัฒนศิริ

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 36

ผู้ร้องฟ้องและถอนฟ้องจำเลยไปโดยไม่ปรากฏข้อความในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการแล้วต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ในคดีนี้อีกแม้ว่าผู้ร้องอาจขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้โดยไม่จำเป็นต้องกล่าวหรือมีข้อแม้ในคำร้องขอถอนฟ้องว่าถอนไปเพื่อขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการก็ตามแต่พฤติการณ์ที่ผู้ร้องเพิกจะยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์หลังจากที่ได้ถอนฟ้องคดีเดิมไปแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า10เดือนเห็นได้ว่าผู้ร้องมีเจตนาที่จะถอนฟ้องจำเลยเด็ดขาดแล้วตั้งแต่นั้นความหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา36การที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการเท่ากับนำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่จึงต้องห้าม

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 157

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น สืบพยานโจทก์ แล้ว เสร็จ และ ระหว่าง นัด สืบพยานจำเลย นั้น นาย ปัญญา ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง อ้างว่า เป็น ผู้เสียหาย ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ โจทก์ และ จำเลย คัดค้าน การ ขอ เข้าร่วม เป็นโจทก์ ของ ผู้ร้อง ศาลชั้นต้น ฟัง คำแถลง ของ โจทก์ จำเลย แล้ว ยกคำร้องของ ผู้ร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ตาม ฎีกา ผู้ร้อง มี ว่า ผู้ร้อง จะ เข้าร่วม เป็น โจทก์ กับ พนักงานอัยการ โจทก์ ใน คดี นี้ ตาม คำร้อง ได้ หรือไม่ผู้ร้อง ฎีกา ว่าการ ที่ ผู้ร้อง ถอนฟ้อง นั้น ไม่จำต้อง ระบุ ใน คำร้อง ว่าการ ที่ ผู้ร้อง ถอนฟ้อง นั้น ไม่จำต้อง ระบุ ใน คำร้อง ว่า จะ ถอน ไป เพื่อ เข้าเป็น โจทก์ร่วม กับ พนักงานอัยการ ก็ มีสิทธิ ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์กับ พนักงานอัยการ นั้น เห็นว่า ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 36 บัญญัติ ว่า คดีอาญา ซึ่ง ได้ ถอนฟ้อง ไป จาก ศาล แล้ว จะ นำ มาฟ้อง อีก หาได้ไม่ เว้นแต่ จะ เข้า อยู่ใน ข้อยกเว้น ต่อไปนี้

(1) ถ้า พนักงานอัยการ ได้ ยื่นฟ้อง คดีอาญา ซึ่ง ไม่ใช่ ความผิดต่อ ส่วนตัว ไว้ แล้ว ได้ ถอนฟ้อง คดี นั้น ไป การ ถอน นั้น ไม่ ตัด สิทธิผู้เสียหาย ที่ จะ ยื่นฟ้อง คดี นั้น ใหม่

(2) ถ้า พนักงานอัยการ ถอน คดี ซึ่ง เป็น ความผิดต่อส่วนตัว ไปโดย มิได้ รับ ความ ยินยอม เป็น หนังสือ จาก ผู้เสียหาย การ ถอน นั้น ไม่ตัด สิทธิ ผู้เสียหาย ที่ จะ ยื่นฟ้อง คดี นั้น ใหม่

(3) ถ้า ผู้เสียหาย ได้ ยื่นฟ้อง คดีอาญา ไว้ แล้ว ได้ ถอนฟ้อง คดีนั้น เสีย การ ถอนฟ้อง นี้ ไม่ ตัด สิทธิ พนักงานอัยการ ที่ จะ ยื่นฟ้องคดี นั้น ใหม่ เว้นแต่ คดี ซึ่ง เป็น ความผิดต่อส่วนตัว

ปรากฏ ว่า โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2536 ส่วนคดี ของ ผู้ ร้อง ผู้ร้อง ฟ้อง และ ถอนฟ้อง จำเลย ไป เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม 2536 โดย ไม่ ปรากฏ ข้อความ ใน คำร้องขอ ถอนฟ้อง ว่า ถอน ไป เพื่อ ขอเข้าร่วม เป็น โจทก์ กับ พนักงานอัยการ ต่อมา วันที่ 30 สิงหาคม 2537 ผู้ร้อง ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ กับ พนักงานอัยการ โจทก์ใน คดี นี้ ดังนี้ แม้ ว่า ผู้ร้อง อาจ ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ กับพนักงานอัยการ ได้ โดย ไม่จำต้อง กล่าว หรือ มี ข้อ แม้ ใน คำร้องขอ ถอนฟ้องว่า ถอน ไป เพื่อ ขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ กับ พนักงานอัยการ ก็ ตาม แต่ พฤติการณ์ ที่ ผู้ร้อง เพิ่ง จะ ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ หลังจากที่ ได้ ถอน ฟ้อง คดี เดิม ไป แล้ว เป็น ระยะเวลา นาน กว่า 10 เดือน เห็นได้ว่า ผู้ร้อง มี เจตนา ที่ จะ ถอนฟ้อง จำเลย เด็ดขาด แล้ว ตั้งแต่ ต้น ตามความหมาย ใน ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 36 สิทธิ นำ คดีอาญา มา ฟ้อง ของ ผู้ร้อง จึง ระบุ ไป แล้ว ตาม ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) เมื่อ ผู้ ร้อง ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์กับ พนักงานอัยการ เท่ากับ นำ คดี มา ฟ้อง จำเลย ใหม่ อีก จึง ต้องห้ามตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว "

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ